심사관 전결 경고

심 사 관 : 서울지방공정거래사무소장

조치일자 : 2022. 7. 7.

사건번호 : 2021서건1302

사 건 명 : 에스테크건설㈜ 및 ㈜동원개발의 불공정하도급거래행위에 대한 건

피조사인 : 에스테크건설(주)(대표 : 성 ㅇ ㅇ), ㈜동원개발(대표 장 ㅇ ㅇ)

조치유형 : 경고

이 유

1. 인정사실

□ 피조사인은 발주자로부터 물가변동 등의 사유로 도급금액을 증액받았음에도 신고인에게 하도급대금을 증액해주지 아니하였으며, 그 증액 조정을 받은 날부터 15일 이내에 발주자로부터 증액받은 사유와 내용을 통지하지 아니한 사실이 있음

2. 위법성 판단

□「하도급거래의 공정화에 관한 법률」제16조 제1항, 같은 조 제2항

3. 경고사유

□ 「공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」제57조 제2항, 제61조 제1항